(ii) பெரும்பான்மை இயக்குனர்களை நியமிக்கவும் நீக்கவும் அதிகாரம் பெற்றிருந்தாலும், அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறுமம் துணை நிறுமம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக H என்ற நிறுமம் S என்ற நிறுமத்தின் மொத்த பங்கு முதலில் 50 விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான பங்குகளை பெற்றிருந்தால் H என்ற நிறுமம் பிடிப்பு நிறுமம் ஆகும். S என்ற நிறுமம் H என்ற நிறுமத்தின் துணை நிறுமம் ஆகும்.

5. தேசிய இனத்தின் அடிப்படையில்

அ. உள்நாட்டு நிறுமங்கள்

ஒரு நிறுமம் அயல்நாட்டு நிறுமமாக அல்லாமல் உள்நாட்டு நிறுமச்சட்டங்களின் கீழ்ப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுமம் உள்நாட்டு நிறுமம் எனப்படும்.

ஆ. அயல்நாட்டு நிறுமங்கள்

அயல்நாட்டு நிறுமம் என்பது ஒரு நிறுமம் இந்தியாவிற்கு வெளியில் வேறுநாடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுமத்தைக் குறிக்கும். அவை அயல்நாட்டு நிறுமம் எனப்படும். இந்தியாவில் நிறுமத்தை அமைப்பதற்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கண்டிப்பாக நிறுமப்பதிவாளர்களிடம் 30 நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவையாவன

i. சாசனத்தின் சான்றிதழ் நகல் அல்லது கூட்டுருவாக்கத்தின் சான்றிதழ் அல்லது அமைப்பு முறையேடு மற்றும் சங்க நடைமுறை வழிகள் ஆங்கிலத்தில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ii. நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகம் உள்ள இடம்.

iii. இயக்குநர் மற்றும் செயலரின் பட்டியல்.

iv. இந்தியாவின் தலைமை வியாபார அலுவலகத்தின் முகவரி.

v. நிறுமத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய இந்திய குடிமகனின் பெயர் மற்றும் முகவரி.

இ. பன்னாட்டு நிறுமங்கள்

பன்னாட்டு நிறுமங்கள் என்பது (MNC) மிகப் பெரிய தொழிலமைப்பாகும். அவ்வமைப்பு பின்வருமாறு செயல்படும்.

i. இதன் செயல்பாடுகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் செயல்பட வேண்டும்.

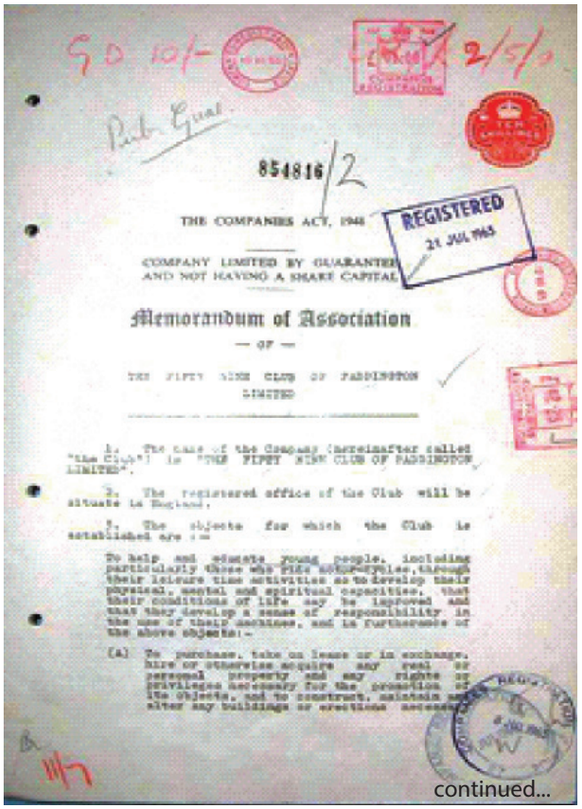
ii. பல நாடுகளில் இதன் உற்பத்தி, சந்தையியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகள் என உலகளவில் நடைபெறுகிறது

iii. தனது இலாபத்தை உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து ஈட்டுகின்றது

உதாரணம் – மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனம், நோக்கியா நிறுவனம், நெஸ்ட்லே, கோகோ கோலா, IBM, பெப்சிக்கோ, சோனி கார்ப்பரேஷன்.

6.03 அமைப்பு முறையேடு

அமைப்பு முறையேடு என்பது ஒரு கூட்டு பங்கு நிறுமம் முறையாக அமைக்கப்பட்டதைச் சான்று பகரும் ஓர் ஆவணமாகும். இந்த ஆவணத்தில் பெயர், இடம், நோக்கங்கள், பொறுப்பு மற்றும் முதலீடு தொடர்பான உட்பிரிவுகள் இருக்கும். நடவடிக்கைகளை வெளிப்படுத்தும் ஆவணமாகும். இந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்படாத எச்செயலிலும் நிறுமம் ஈடுபட்டால் அச்செயல் வரம்பு மீறியச் செயல் (Ultra Vires) என அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, அத்தகைய எல்லை மீறிய செயல் நிறுமத்தைக் கட்டுப்படுத்தாது. இந்த ஆவணம் நிறுமத்திற்கும், வெளியாருக்கும் உள்ள தொடர்பினை விவரிக்கிறது. இது ஒரு பொது ஆவணமாகும். வெளிநபர் யாரேனும் நிறுமத்துடன்


854816/2
THE COMPANIES ACT, 1948
REGISTERED
21 JUL 1965
COMPANY LIMITED BY GUARANTEE
AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL
Memorandum of Association
— OF —
continued...

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 55 12/16/2022 7:24:26 PM